刑法15 筆記：過失犯違法性與罪責

> 來源：刑法15 課程字幕 02:00:00 ~ 02:35:00

🕮 法條原文速查

> **§14**（過失）
> I 行為人雖非故意，但按其情節應注意，並**能注意**，而**不注意**者，為過失。
> II 行為人對於構成犯罪之事實，雖預見其能發生而確信其不發生者，以過失論。

> **§23**（正當防衛）
> 對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「過失犯的違法性是否需要主觀要素？」	**肯定說（多數）**：需要保全法益目的；否定說：客觀合致即阻卻
「過失犯有無偶然防衛問題？」	肯定說有（主觀違法要素存在）；**否定說無**（林書楷：過失犯永無偶然防衛）
「過失犯誤想防衛的處理？」	限制法律效果罪責理論 → **連過失都阻卻**
「過失犯罪責的核心判斷？」	**主觀避免可能性**（個人能力）
「超越承擔過失的兩種處理模式？」	**犯行前置說** vs 個人能力欠缺不予考量

正文

一、過失犯的違法性

核心爭議：過失犯的違法性是否需要主觀要素？

學說	立場	主觀要素的內涵	代表學者
肯定說（多數）	需要	有爭議（見下方）	多數學者
否定說	不需要	—	林書楷

肯定說內部的細分

過失犯違法性主觀要素的具體內涵為何，肯定說內部有兩種看法：

見解	主觀要素的內容	說明
保全法益目的說	行為人須有保全法益的目的	過失犯防衛須出於保全法益之動機
對應現在不法侵害意思說	行為人須認識到現在不法侵害之存在	過失犯防衛須知悉有不法侵害正在發生

否定說（林書楷）

- 過失犯的違法性判斷**純粹客觀**
- 客觀上符合阻卻違法事由 → 直接阻卻
- **結論**：過失犯永遠不會有「偶然防衛」的問題
    - 因為客觀合致即阻卻，不可能發生「客觀上正當防衛但主觀不知道」的情形

二、過失犯的誤想防衛

情境

行為人**誤以為**有現在不法之侵害，基於防衛意思實施防衛行為，實際上並無侵害。

適用的罪責理論：限制法律效果的罪責理論

```
誤想防衛的處理（限制法律效果罪責理論）

故意犯的誤想防衛：
  → 阻卻故意 → 改論過失犯

過失犯的誤想防衛：
  → 阻卻故意？ → 本來就沒有故意
  → 阻卻過失？ → ☑ 連過失都阻卻！
  → 結論：無罪
```

> **邏輯推演**：
>
> 1. 限制法律效果罪責理論：誤想防衛 → 阻卻故意 → 改論過失
> 2. 故意犯案例：本有故意 → 阻卻故意 → 降為過失犯
> 3. 過失犯案例：本無故意 → 適用同一理論 → 連僅有的「過失」也被阻卻 → 完全無罪
>
> 此為許恆達教授文章之見解。

三、過失犯的罪責

核心：主觀避免可能性

```
過失犯罪責
│
└── 主觀避免可能性（個人能力）
    ├── 有 → 有罪責
    └── 無 → 阻卻罪責 → 無罪
```

- 構成要件看**一般人**（客觀注意義務）
- 罪責看**個人**（有沒有能力履行該注意義務）
- 兩者可能結論分離：構成要件該當但罪責阻卻

經典案例：鳥擊案的罪責分析

層次	判斷	結論
構成要件	一般理性謹慎人不應讓車衝上人行道	☑ 有過失
罪責	被鳥啄是極罕見經驗，一般人也會驚慌失措	✗ 無主觀避免可能性
最終	構成要件該當但罪責阻卻	**不成立犯罪**

四、超越承擔的過失

問題意識

行為人**在犯行之前**即已欠缺個人能力（如無照者承擔駕駛工作），導致犯行時無避免結果之能力。此時能否以「罪責時個人欠缺能力」為由脫罪？

兩種處理模式

模式	內容	類比	代表學者
犯行前置說	將犯行時點前置至「承擔超越能力之行為」	≈ 原因自由行為之構成要件模式	多數
個人能力欠缺不予考量	行為人明知無能力仍承擔 → 不評價個人能力欠缺	≈ 原因自由行為之例外模式	許恆達

犯行前置說

```
時間軸：
  T1：承擔超越能力之行為        T2：犯罪結果發生
      （如無照者決定開車）            （撞死人）
              ↑
      犯行前置至此！
```

- 將過失犯的「行為」認定為 T1 的承擔行為
- 在 T1 時點，行為人有完全的辨識/控制能力
- 類似原因自由行為的構成要件模式

個人能力欠缺不予考量（許恆達）

- 不前置犯行時點
- 而是在罪責判斷時，**不採計**「自招的能力欠缺」
- 行為人既然明知自己無能力還承擔 → 不得以能力欠缺免責
- 類似原因自由行為的例外模式

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§14	過失定義	過失犯罪責（能注意而不注意）
§23	正當防衛	過失犯違法性主觀問題

關鍵學說速查表

學說/見解	要旨
保全法益目的說	過失犯違法性主觀：須有保全法益之目的
對應不法侵害意思說	過失犯違法性主觀：須認識現在不法侵害之存在
否定說（林書楷）	過失犯違法性純粹客觀 → 永無偶然防衛
限制法律效果罪責理論	誤想防衛阻卻故意改論過失 → 過失犯連過失都阻卻
犯行前置說	超越承擔過失：行為前置至承擔時點
許恆達	超越承擔過失：自招能力欠缺不予考量